

1520084-74.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... a desclassificação da conduta para o crime de furto, assim como a fixação da pena-base no mínimo legal, a determinação de regime inicial diverso do fechado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o reconhecimento do direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1520084-74.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520084-74.2022.8.26.0228_Controle 2022/001098

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas de Matos Castro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

LUCAS DE MATOS CASTRO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §1º, do Código Penal.

Segundo consta na denúncia, no dia 31 de agosto de 2022, por volta das 13h00min, na Rua Paula Sousa, altura do nº 267, Centro Histórico de São Paulo, nesta cidade e Comarca da Capital, LUCAS DE MATOS CASTRO, subtraiu para si, um aparelho celular Apple Iphone, de propriedade da vítima Fagner Lisboa Silva, sendo que, logo depois da subtração empregou violência física contra a vítima a fim de deter a coisa para si.

Segundo foi apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a vítima manuseava seu celular na via pública, quando o acusado passou em uma bicicleta e,

de maneira rápida e ágil, subtraiu para si o aparelho celular das suas mãos.

Após a subtração, a vítima saiu correndo atrás do acusado, logrando êxito em alcançá-lo. Ocorre que, o réu, na tentativa de assegurar a impunidade do crime e a detenção do objeto para si, entrou em luta corporal com a vítima, que conseguiu pegar o aparelho subtraído de volta.

Ato contínuo, o acusado dispensou a bicicleta no chão e saiu correndo a pé, mas transeuntes que passavam pelo local conseguiram detê-lo e imobilizá-lo até o momento da chegada de policiais civis. O celular subtraído foi recuperado.

O réu foi preso em flagrante e, em audiência de custódia, teve a prisão convertida em preventiva (fls. 44/46).

A denúncia foi recebida em 14 de setembro de 2022, ocasião em que se designou audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 26 de outubro de 2022, às 13h45min (fls. 72/74).

O réu foi citado (fls. 106).

Foi realizada a audiência acima designada, oportunidade em que a vítima foi ouvida em juízo. Contudo, diante da ausência das duas testemunhas policiais, foi designada audiência de instrução em continuação e interrogatório do réu para o dia 23 de novembro de 2022, às 15h45min (fls. 107/108).

Foi realizada a audiência acima designada. Nesta data foi apresentada resposta escrita, sendo afastadas as hipóteses de absolvição sumária (conforme termo de audiência realizado em 23 de novembro de 2022). Em seguida foram ouvidas as duas testemunhas arroladas pelas partes. Na sequência, o réu foi interrogado.

Por fim, as partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia.

A Defesa do réu LUCAS DE MATOS CASTRO, por sua vez, requereu a absolvição, por falta de provas para a condenação. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o crime de furto, assim como a fixação da pena-base no mínimo legal, a determinação de regime inicial diverso do fechado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o reconhecimento do direito de apelar em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

Estão comprovadas apenas a autoria e a materialidade do crime de furto, sendo o caso de desclassificação, as quais comprovam-se pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 13), pelo laudo pericial (fls. 102/103) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Ao prestar declarações em juízo, a vítima Fagner Lisboa Silva iniciou o seu relato descrevendo o réu, para tanto narrou que o acusado é um homem, pardo, de altura mediana e de físico magro; que no momento dos fatos não conseguiu notar nenhuma característica marcante, como tatuagem ou cicatrizes. Ao realizar o reconhecimento, a vítima Fagner indicou, sem ter certeza, a pessoa de número 03 como sendo o agente do roubo. Contudo, registra-se que o acusado era o de número 01. No que concerne aos fatos, relatou que foi até a 25 de março, que o seu celular começou a tocar, pois as mensagens começaram a chegar todas de uma única vez já que antes estava sem

sinal. Assim, o declarante pegou o celular e, estando de cabeça baixa para visualizar o telefone, percebeu um indivíduo vindo em sua direção com uma bicicleta. Ato contínuo, o indivíduo puxou o seu telefone e saiu em fuga com a bicicleta. A vítima, por sua vez, passou a perseguir o criminoso, de modo que em um determinado momento um taxista percebeu o que estava acontecendo e jogou o carro em cima do roubador, ocasião em que o criminoso se desequilibrou e a vítima conseguiu segurar a camiseta dele. Ato contínuo, o criminoso abandonou a bicicleta e começou a correr em círculo, de modo que a vítima continuou perseguindo-o. Posteriormente, o indivíduo desceu uma rua em sentido ao mercadão, mas como a vítima começou a gritar "pega ladrão", os transeuntes começaram a chutar o criminoso para tentar derrubá-lo, até que em determinado momento a população conseguiu capturá-lo e ele caiu no chão. Relatou que quando pegaram o indivíduo, este começou a falar que não havia sido ele. Contudo, o indivíduo estava com o telefone da vítima. Estava passando uma viatura da polícia civil, a qual foi acionada e, por conseguinte, prendeu o indivíduo. A vítima chegou a lutar com o acusado no momento em que este se desequilibrou da bicicleta, porém tal luta ocorreu muito rápido (por aproximadamente 5 segundos) e o réu passou a correr em círculo, vindo a ser capturado posteriormente pela população. Ao ser questionado sobre a luta corporal, o depoente descreveu que tentou segurar o criminoso e este tentava escapar; afirmou que o criminoso lutou para ficar com o celular, mas que ele descartou o telefone na rua ao notar que a vítima estava gritando "pega ladrão". Ato contínuo, o criminoso começou a correr em círculo. Ressaltou que o roubador jogou o celular no chão enquanto estava correndo.

Em depoimento, o policial civil Phylipe Marion Mafra contou que na data dos fatos estava em deslocamento, juntamente com seu colega de farda Leandro, momento que foram solicitados por populares, pois uma pessoa havia roubado a vítima e a população havia conseguido contê-lo e gritava "pega ladrão". Com isso, o depoente e seu colega foram ao local onde estava a aglomeração e tomaram conhecimento através da vítima Fagner que o agente do delito LUCAS havia pegado seu aparelho celular, contudo um taxista jogou o carro em cima do réu, então a vítima correu atrás da do réu, entrou em luta corporal com ele para recuperar o celular, mas o acusado tentava fugir. A vítima e o réu estavam com algumas escoriações. O réu falava o tempo todo que não tinha sido ele.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Leandro Nunes do Nascimento, que confirmou integralmente a versão do seu colega de farda. Relatou que populares acionaram a polícia e estavam em posse de uma pessoa que havia praticado um roubo. A vítima contou que havia sofrido um empurrão, quando seu celular foi subtraído, mas populares auxiliaram na recuperação do aparelho telefônico. Confirma que ambos estavam com escoriações. LUCAS, negou os fatos a todo tempo o ocorrido. LUCAS contou que foi agredido por diversos populares.

Ao ser interrogado em juízo, o réu LUCAS DE MATOS CASTRO declarou que na data dos fatos estava andando de bicicleta, quando pegou o celular da vítima. Afirma que apenas tentou pegar o celular, mas não conseguiu. Na mesma hora a vítima começou a gritar pega ladrão e uma pessoa jogou o carro contra o réu. Na delegacia disse que passou e esbarrou no ombro da vítima; que o interrogado não pegou nada. Em seguida, a vítima disse: "pega, pega" e o interrogado saiu correndo porque as pessoas começaram a correr atrás do interrogado. A pessoa que o acusou começou a agredi-lo. Depois chegaram os policiais civis e o prenderam. Disse que está com 23 anos e confirma que já tem 3 condenações definitivas. Sua esposa estava grávida, mas perdeu o nenê. Estava trabalhando na 25 de março.

Essa é, em síntese, a prova oral colhida.

Como se verifica, o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação do réu pelo crime de furto.

Debruçando-se sobre a prova oral produzida tanto em sede policial como em juízo, tem-se que a vítima foi capaz de produzir depoimento detalhado e robusto acerca da dinâmica dos fatos e da atuação do acusado. Contudo, não restou devidamente comprovada a violência posterior e necessária para o reconhecimento do roubo impróprio.

Ademais, é importante consignar que embora a vítima não tenha logrado em reconhecer o acusado em juízo, tem-se que ela conseguiu reconhecê-lo com segurança no momento dos fatos, de modo que acompanhou integralmente a atuação criminosa do réu. Além disso, destaca-se que a própria vítima confirmou em sede policial e em juízo que visualizou o acusado dispensando ao solo o aparelho de telefone celular que havia sido roubado, ocasião em que conseguiu pegá-lo de volta. Sendo assim, não há dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime, uma vez que a vítima deteve o réu ainda na posse da res furtiva.

Deve-se enfatizar, também, que o réu foi preso em flagrante delito.

Na Lição de De Plácido e Silva: "Flagrante delito é a evidência do crime, quando o criminoso o está cometendo, ou quando, após sua prática, pelos claros vestígios de o ter cometido, é surpreendido no mesmo local, ou é perseguido, quando foge, pelo clamor público. Nesta razão, o flagrante delito constitui-se, seja no próprio momento em que o crime se comete ou, após sua prática, pela evidência da atualidade do crime e certeza ou clareza da pessoa do criminoso, visto a praticá-lo ou a fugir do cenário do crime, após praticá-lo" (Vocabulário Jurídico, De Plácido e Silva, Vol. I, Editora Forense, Rio de Janeiro, Edição Universitária, 1ª Edição, 1987, pág. 307).

O próprio termo "flagrante", derivado do latim *flagrans* (ardente, abrasador), é empregado, figuradamente, para significar o que é claro, o que é evidente ou patente. Ou para designar tudo o que é registrado ou anotado no próprio momento em que se dá a ação. Mirabete preleciona que: "A palavra 'flagrante' é derivada do latim, *flagrare* (queimar) e *flagrans*, *flagrantis* (ardente, brilhante, resplandecente) que, no léxico é acalorado, evidente, notório, visível, manifesto. Em sentido jurídico, flagrante é uma qualidade do delito, é o delito que está sendo cometido, praticado, é o ilícito patente, irrecusável, insofismável, que permite a prisão de seu autor, sem mandado, por ser considerado a 'certeza visual do crime'. Portanto, a possibilidade de se prender alguém em flagrante delito é um sistema de auto defesa da sociedade, derivada da necessidade social de fazer cessar a prática criminosa e a perturbação da ordem jurídica, tendo também o sentido de salutar providência acautelatória da prova da materialidade do fato e da respectiva autoria" (Processo Penal, Júlio Fabbrini Mirabete, Editora Atlas, São Paulo, 2ª Edição revista e atualizada, 1992, pág. 356).

Assim, apesar do Auto de Prisão em Flagrante Delito ser uma providência de ordem administrativa, a encargo da Polícia Judiciária, não há como se negar que o mesmo evidencia a prática do delito pelo réu, caracterizando a certeza visual do crime. Portanto, a verdade é que, com o flagrante, não só a autoria, mas também a materialidade e o próprio conjunto probatório se fortalece.

Corroborando o depoimento da vítima, cita-se os depoimentos dos policiais civis ouvidos em juízo que, além de terem produzido relato harmônico e consonante ao que fora narrado em fase policial, relataram terem sido acionados por populares que haviam imobilizado o acusado, oportunidade em que os policiais prenderam o réu em flagrante delito.

Por fim, conforme já descrito, o caso é mesmo de desclassificação. Veja que a vítima não ficou lesionada (fls. 102/103), tudo levando a crer que houve um pequeno entrevero no momento em que a vítima deteve o réu para recuperar seu telefone celular, não estando clara a violência praticada pelo réu.

Por todo o exposto, está suficientemente provada a autoria e a materialidade do crime de furto, sendo devida a condenação, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu da pena.

Apurada a responsabilidade penal e atento aos critérios dos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, atenta às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, pois o réu apresenta três condenações anteriores ((2ª Vara Criminal do Foro Central; 30ª Vara Criminal do Foro Central; 30ª Vara Criminal do Foro Central e 26ª Vara Criminal do Foro Central – fls. 31/35), assim, uma delas será utilizada na primeira fase do cálculo. Deste modo, a pena-base deve ser majorada em 1/6 (um sexto), ficando estabelecida em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas. De outro lado, observo que o réu possui duas reincidências específicas, de modo que a pena deve ser majorada em 1/4, alcançando 01 ano, 05 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, fica a reprimenda fixada no patamar de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

A quantidade da pena e a reincidência delitiva do réu inviabiliza a substituição por penas restritivas de direitos, tanto quanto a concessão de sursis, nos termos do que dispõem os arts. 44 e 77 do Código Penal.

Diante disso das três reincidências, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda corporal.

Considerada a ausência de informações a respeito da situação econômica do acusado, que está preso, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, corrigido monetariamente desde então.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para desclassificar a conduta e CONDENAR o réu LUCAS DE MATOS CASTRO pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, arbitrados unitariamente no mínimo legal.

Considerando que continuam presentes os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva, reforçados pela sentença condenatória, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Porque ausente informação segura quanto ao valor do prejuízo, deixo de estabelecer valor mínimo de reparação civil (art. 387, IV, do CPP).

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da

Constituição Federal.

Condene os acusados ao pagamento das custas, no valor equivalente a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada a gratuidade concedida por ser assistido pela Defensoria Pública.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA